

1500725-94.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS.TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1002165300000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena

Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena - SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500725-94.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500725-94.2020.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID DOS SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de DAVID DOS SANTOS SILVA, porque, nas condições de tempo, hora e lugar descritas na denúncia, trazia com ele, para fins de tráfico, 28 eppendorfs contendo cocaína e 02 porções de "maconha", em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O processo seguiu regularmente os seus termos.

Devidamente notificado, o flagrado apresentou defesa preliminar (fls. 128/130), aduzindo, em síntese, que os fatos não se deram tal como narrado. A denúncia foi recebida (fls. 141/143). Laudo toxicológico juntado (fls. 180/182).

Realizada audiência de instrução o réu foi interrogado, assim como foram ouvidas as testemunhas de acusação.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do acusado no exatos termos da denúncia, fazendo considerações sobre a gravidade concreta do crime, bem como pugnando pela fixação do regime inicial fechado e não reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

A defesa do acusado por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em caso de condenação.

Relatei.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação (fl. 20), laudo toxicológico (fls. 180/182), bem como pela prova oral colhida, tanto em solo policial, quanto em juízo.

A autoria é igualmente certa.

A testemunha Benedito Alessandro de Lima, Policial militar, afirmou que estava em patrulhamento de rotina e foram ao local dos fatos que é conhecido ponto de venda de drogas nesta cidade. Lá chegando viram o acusado, que se assustou. Feita a abordagem com ele foi encontrado, em sua mão, um microtubo preto contendo substância semelhante à cocaína. No bolso de sua vestimenta havia uma meia e dentro dela foram encontrados 27 porções de cocaína, em microtubos da cor azul e preta, além de duas porções de maconha. Havia, ainda, R\$ 15,00. Indagado, ele confessou que estava vendendo drogas e que cada porção de cocaína, que havia acabado de comprar, era comercializada por R\$ 10,00. Disse que passou a vender drogas porque está desempregado.

No mesmo sentido a testemunha Marco Vinicius Guatura Tobias, também Policial Militar, e que confirmou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e que o acusado confessou a traficância, alegando estar desempregado. A Polícia Militar sempre recebe "denúncias" a respeito da prática de tráfico no local. Ele disse que estava vendendo drogas porque está desempregado.

No interrogatório extrajudicial ficou em silêncio.

Em juízo, em que pese intimado, não compareceu.

Esse é o teor da prova oral colhida.

Pois bem.

Conforme se verifica dos autos há prova segura de que o acusado estava, de fato, trazendo consigo drogas para que presente e futuramente elas fossem comercializadas. Isso porque, além da certeza visual do flagrante, há certeza ainda nos depoimentos prestados, além da quantidade de drogas apreendidas, indicativas de que não se destinavam a uso pessoal.

De se salientar, por oportuno e para que se evite futura alegação de invalidade de tais depoimentos, que, em caso de tóxicos, a jurisprudência é pacífica em admitir o depoimento de policiais. Nesse sentido: APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA POSTULANDO A INVERSÃO DO JULGADO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS SOB O ARGUMENTO DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1002165300000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO.

DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PENAS MÍNIMAS. TRÁFICO EXERCIDO PRÓXIMO A ESCOLA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART 33, § 40, DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL FECHADO NECESSÁRIO. APELO IMPROVIDO. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1200734300000000 SP. JULGAMENTO: 31/07/2008. EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL - ENTORPECENTE - TRÁFICO - CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - PREQUESTIONAMENTO REJEITADO - PROVA SUFICIENTE PARA VALIDAR A CONDENAÇÃO - NÃO-PROVIMENTO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: ACR 1527 MS 2004.001527-5. JULGAMENTO: 24/03/2004. (g.n.). APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - DELAÇÃO DE ADQUIRENTE - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - IMPOSSIBILIDADE - LAUDO PSIQUIÁTRICO QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO - FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE - RECURSO IMPROVIDO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 2673 MS 2004.002673-0. JULGAMENTO: 17/08/2004 (g.n.).

O local é ponto conhecidíssimo da cidade para tráfico.

David trazia consigo quantidade de drogas incompatível com o uso, em diversidade de

natureza, sem que tenha qualquer notícia de que havia origem lícita do dinheiro apreendido.

O acusado é pessoa ociosa, não possui qualquer comprovação de emprego, ainda que informal, lícito ou, ainda, atividade estudantil.

Anote-se que à época do crime o salário mínimo nacional era de R\$ 1.039,00 e, portanto, o acusado trazia com ele quase um terço desse valor (29,35%), o que é incompatível, com a situação de desemprego (se fosse apenas para uso). Para mais, os policiais foram seguros ao afirmar que o acusado confessou estar praticando a venda espúria de drogas.

Para mais, a quantidade de drogas e o histórico do acusado quando adolescente (de envolvimento com o tráfico) são indicativos de que o agente já possui credibilidade e goza da confiança de seus fornecedores, tanto assim é que estava com mais de R\$ 300,00 (entorpecente e dinheiro).

Para mais, é inescusável a versão de que estava vendendo drogas por está desempregado. Aliás, admitir que alguém possa delinquir por falta de dinheiro é autorizar a revogação de todas as normas penais incriminadoras. Para mais, é equiparável a dizer que toda e qualquer pessoa que possua pouca capacidade econômica é potencialmente um delinquente, já que se presente a mesma causa ("pobreza"), de se esperar o mesmo efeito (prática de crime).

Diariamente no Brasil, país onde o salário mínimo é de R\$ 1.212,00, pessoas saem para trabalhar, usam transporte público em condições precárias, passam por diversas situações até mesmo indignas e, sem embargo, não delinquem.

Ora, admitir que a pobreza (em sentido material) possa ser a causa do crime também determinaria a incidência de verdadeiro estado de necessidade, permitir absolvição por ausência de ilicitude.

É evidente, pois, que a condição pessoal que enfrentava o agente no momento da prática do crime, neste caso concreto, é irrelevante para a sua consumação e punição.

Deste modo, cotejando os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial com as provas carreadas aos autos durante a instrução, conclui-se que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu trazia com ele o entorpecente apreendido e devidamente descrito na peça acusatória, com finalidade de venda.

Caracterizado os delitos em apreço, passo às dosimetrias das penas necessária e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com as circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Quanto à primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais especiais e preponderantes são neutras.

Em relação as circunstâncias judiciais comuns também não há razões para incremento.

Fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Estabelecida a pena-base, passo à segunda fase da individualização da pena, observados os limites máximo e mínimo.

Anoto que deixo de reconhecer a atenuante da confissão tendo em vista que em solo policial ficou em silêncio e em juízo foi revel.

De se reconhecer a atenuante da menoridade relativa. Porém, considerando que a pena já está fixada no mínimo legal, impossível operar qualquer redução.

Por tal razão, nesta fase intermediária, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, impossível a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da citada lei, em razão do não preenchimento dos requisitos legais. As circunstâncias do fato evidenciam que o acusado se dedica a atividade criminosa, tanto assim é que trazia com ele expressiva quantidade de drogas (incluindo o dinheiro), de relevante grau lesivo e de substancial valor econômico (mais de R\$ 300,00), o que é bastante para demonstrar que não se tratava de conduta meramente eventual. Para mais, o próprio agente disse que na adolescência já se envolveu com o tráfico em três oportunidades (fl. 05).

Some-se a isso o pretérito envolvimento com o tráfico durante sua adolescência.

Ensina a doutrina que o terceiro requisito para a incidência da causa de diminuição

de pena do art. 33, §4º, é que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida. Por isso, se restar evidenciado que o acusado faz parte de associação voltada para o tráfico de drogas ou é um dos integrantes de determinada associação, não ser possível a incidência da minorante do art. 33, §4º, ao crime de tráfico de drogas por ele praticado.

Para mais, nas palavras do Eminentíssimo Relator Desembargador César Augusto Andrade de Castro, nos autos do processo nº 1501063-34.2021.8.26.0621, com grifos nossos:

"(...) Ressalto ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequeno traficante, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade.

Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal?

Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante?

A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante.

Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas.

E a consequência desta fatura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência.

Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. (...)"

Nesta ordem de ideias, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a demonstração de que regime menos severo não permitirá a pena imposta atingir o fim a que se destina.

Enfim, não é razoável que se trate com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que, diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta penal deve ser minimamente representativa.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR DAVID DOS SANTOS SILVA à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, fixados no mínimo legal,

considerada a data do fato, por ter praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Tendo respondido o feito em liberdade e não havendo notícia que faça ensejar cautela, em que pese a revelia, poderá assim eventualmente recorrer da sentença. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena de multa ou pena restritiva de direitos em razão do réu não preencher os requisitos necessários para tanto, ante a quantidade de pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Impossível operar a detração penal em razão da invencível ausência de informações a respeito do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, o que poderá ser feito no juízo das execuções criminais.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, tendo em vista a não demonstração de sua origem lícita, os quais deverão ser destinados ao FUNAD.

Em face da condenação, arcará o réu com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei Estadual 11.608/2003. Oportunamente, com o trânsito e julgado, intime-se pessoalmente os acusados para efetuar o recolhimento, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição como dívida ativa (art. 50, caput, do Código Penal), observada a gratuidade.

Oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD.

Proceda-se com a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenham sido realizada a providência, conforme Lei.

Após, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, nada mais havendo a ser tratado, regularize-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lorena, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA